

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 705/2536

นางจันทนา ขุนนาแก้ว

โจทก์

นายประจิม ขุนนาแก้ว

จำเลย

นายประจิม ขุนนาแก้ว จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีโอกาสชนะคดี โปรดอนุญาตให้ ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 123)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยหย่ากับโจทก์ ให้จำเลยไปจดทะเบียนแบ่งแยก
ที่ดินโฉนดเลขที่ 26358 ตำบลบางพระอำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมสิ่งปลูก
สร้างในที่ดินบ้านเลขที่ 139/15 และศาลทรงเจ้า ที่ดินโฉนดเลขที่ 31654 ตำบลบาง
พระ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมบ้านเลขที่ 130/8 และให้แบ่งที่ดินมือเปล่า
หมู่ที่ 4 ตำบลบางพระ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี เฉพาะส่วนของจำเลยเนื้อที่
ประมาณ 1 ไร่ อาวุธปืนรีวอลเวอร์ ขนาด .38 เครื่องหมายทะเบียน
ชบ.2/1122รถยนต์ยี่ห้อฮิซุซุหมายเลขทะเบียนม-1452 ชลบุรี เงินฝากที่ธนาคาร
เอเซีย จำกัดสาขาบางพระ ให้โจทก์กึ่งหนึ่ง หากตกลงแบ่งกันไม่ได้หรือตามสภาพ
ทรัพย์ไม่อาจแบ่งได้ หรือการแบ่งจะทำให้ทรัพย์นั้น เสียหายมาก ก็ให้เอาทรัพย์นั้น
ออกขายโดยประมูลระหว่าง โจทก์กับจำเลยก่อน หากยังขายไม่ได้ให้เอาทรัพย์นั้น
ออกขายทอดตลาดเอาเงินแบ่งกันคนละกึ่งหนึ่ง ให้จำเลย จ่ายค่าเลี้ยงชีพแก่โจทก์
เดือนละ 2,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นเวลา 6 ปี และให้จำเลยจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดู

นางสาวอังคณา ขุนนาแก้ว เดือนละ 1,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะ ให้นางสาวอังคณา ขุนนาแก้ว อยู่ในความปกครองของโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 119,120)

จำเลยขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้อง (อันดับ 108)

คำสั่ง

การหย่าโดยคำพิพากษามีผลแต่เวลาที่คำพิพากษาถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1531 วรรคสองคดียังไม่ถึงที่สุด โจทก์ยังไม่อาจบังคับคดีเกี่ยวกับการหย่าตลอดจนการแบ่งทรัพย์สิน การจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดู ค่าเลี้ยงชีพซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการหย่าตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จำเลยไม่จำเป็นต้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้องและห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

การหย่าโดยคำพิพากษามีผลแต่เวลาที่คำพิพากษาถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1531 วรรคสองคดียังไม่ถึงที่สุด โจทก์ยังไม่อาจบังคับคดีเกี่ยวกับการหย่าตลอดจนการแบ่งทรัพย์สิน การจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดู ค่าเลี้ยงชีพซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการหย่าตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จำเลยไม่จำเป็นต้องขอ

ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้องและห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับ
ที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(อุระ หวังอ้อมกลาง-เริงธรรม ลัดพลี-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>